Anh/Chị hãy phân tích và bình luận về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đối với vụ án này?

Câu 2 (Phần tự chọn, thí sinh chọn 01 trong 02 đề sau): 5,0 điểm

Đề số 1:

Vào ngày 06/5/2016, Vũ Văn N được một đối tượng (*chưa rõ nhân thân, lai lịch*) gọi điện từ số điện thoại 0123456789 thuê đánh anh Nguyễn Hùng S nhằm giải quyết mâu thuẫn cá nhân và sẽ được trả tiền. N đồng ý và hẹn gặp người đàn ông đã gọi điện thoại tại một quán café. Tại đây, N nhận tiền và các thông tin về S.

Khoảng 12h ngày 06/5/2016, N rủ thêm Phan Vũ T, Phạm Hiếu P và Trần Văn Q đến để uống rượu. Tại đây, N nói cho mọi người biết là có người thuê mình đánh anh S, mọi người đồng ý. Đến 16h30 cùng ngày, N cùng T, P, Q chạy xe mô tô đến uống cà phê để tìm anh S. Đến nơi, N và T điều khiển xe mô tô của N vào khu vực chợ mua 2 (hai) con dao có chiều dài khoảng 30 cm, lưỡi dao rộng 05 cm, còn P, Q chờ ở quán nước. Khoảng 15 phút sau, khi thấy anh S đến khu vực đó, N và T cùng nhau cầm dao xông đến đuổi chém anh S gây thương tích. Sau khi chém xong, N cùng đồng bọn tẩu thoát.

Anh S được đưa đi cấp cứu đến ngày 12/5/2016 thì xuất viện với chẩn đoán: Vết thương cánh tay phải, ngực phải, chấn thương gối phải đứt dây chằng chéo trước gối phải và vỡ rách sụn chêm trong và ngoài gối phải (*chấn thương gối phải đứt dây chằng chéo trước gối phải và vỡ rách sụn chêm trong và ngoài gối phải hiện tại anh S không điều trị*). Số tiền anh S chi phí cho thời gian điều trị là 12.000.000 đồng (*mười hai triệu đồng*).

Tại CQĐT, các bị can N,T,P và Q đã khai nhận toàn bộ sự việc như nêu trên. Ngày 16/5/2017, Trung tâm pháp y tỉnh kết luận tỷ lệ thương tích của anh S: Thương tích mặt ngoài giữa cánh tay phải, thương tích vùng ngực, vùng lưng phải và vùng bả vai phải là 9% (chín phần trăm). Riêng tổn thương khớp gối phải gồm: Đứt dây chằng chéo trước gối phải là vỡ rách sụn chêm trong và ngoài gối phải là 34% (ba mươi tư phần trăm).

Trong giai đoạn điều tra, Nguyễn Thị A, Phạm Thị B và Trần Thị C (đều là người làm thuê cho S) khai số điện thoại 0123456789 là của chị Trịnh Thị H (chị vợ của S) sử dụng đến ngày xảy ra vụ án. Ngoài ra, không có chứng cứ nào khác chứng minh chị H là người thuê Vũ Văn N thực hiện hành vi chém anh S. Do đó, không đủ cơ sở xử lý chị H. Ngày 05/12/2016, Cơ quan CSĐT có bản kết luận điều tra chuyển sang VKS cùng cấp. Do có đơn của N gửi cho VKS khẳng định người gọi điện thoại thuê N là phụ nữ nên VKS đã yêu cầu CQĐT điều tra bổ sung làm rõ. Theo kết quả điều tra bổ sung, người gọi điện từ số 0123456789 thuê N chém S là 1 phụ nữ; H và S có mâu thuẫn và H là chủ mưu trong việc này. CQĐT đã khởi tố bị can và bắt tạm giam H. Quá trình điều tra, H

Scanned with CamScanner